

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 763/2535 บริษัท สุตร สุวรรณ จำกัด
นาย วิรัช พิชัยกุล กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 52

ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างกำหนดไว้ว่าหากพนักงานผู้ใจ
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ถือว่าผิดวินัยขั้นร้ายแรง การที่ลูกจ้างซึ่งเป็น
กรรมการลูกจ้างจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย โดยการชักชวนหรือยุยงให้
พนักงานของนายจ้างผลงานหรือละทิ้งการงานในการปฏิบัติหน้าที่ ถือได้ว่าเป็นการ
กระทำผิดวินัยขั้นร้ายแรง มีเหตุสมควรที่ศาลแรงงานจะสั่งอนุญาตให้นายจ้างลงโทษ
กรรมการลูกจ้างดังกล่าวด้วยการเลิกจ้างได้

ผู้ร้องทั้งสองสำนวนยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านทั้งสองเป็นลูกจ้างของผู้ร้องและเป็น
กรรมการลูกจ้าง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2534 ผู้คัดค้านทั้งสองร่วมกันชักชวนยุยง
ให้พนักงานแผนกซูปจำนวน 6 คน ผลงานหรือละทิ้งหน้าที่ขณะเป็นเวลาปฏิบัติงาน
เป็นเหตุให้พนักงานแผนกซูปเกิดความสับสนวุ่นวายและผลงานละทิ้งหน้าที่ และผู้
คัดค้านที่ 1 ได้ละทิ้งหน้าที่ไป จงใจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายเป็นความผิดต่อ
กฎหมายและผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับข้อ 12 และข้อ 18 ซึ่งมีโทษไล่ออก
ขอศาลอนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งสองโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำคัดค้านว่า เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2534 เป็นวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ ผู้คัดค้านทั้งสองไปที่บริษัทผู้ร้องเพื่อจะทำงานในวันหยุด หลังจากผู้คัดค้านที่ 1 ดอกรับบัตรเพื่อเข้าทำงานแล้ว นางคำวิรัตน์ นิธิ รองผู้จัดการของผู้ร้องได้บอกผู้คัดค้านทั้งสองว่าต่อไปไม่ต้องมาทำงานในวันหยุดเมื่อผู้คัดค้านที่ 2 สอบถามสาเหตุ นางคำวิรัตน์ก็ไม่ชี้แจงให้ทราบ ผู้คัดค้านที่ 1 จึงบอกลูกน้องในแผนกซบว่าวันนี้มีปัญหาผู้ร้องไม่ยอมให้ทำงานในวันหยุด แล้วผู้คัดค้านที่ 1 ได้ดอกรับบัตรออกจากบริษัทไป ส่วนผู้คัดค้านที่ 2 ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกเมื่อถูกสั่งห้ามเข้าทำงานทำให้ลูกน้องในแผนกหวั่นไหว ต้องไปถามผู้จัดการใหญ่ว่าสั่งห้ามทำงานทั้งแผนกหรือไม่ เหตุที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของนางคำวิรัตน์ ผู้คัดค้านทั้งสองไม่ได้ร่วมกันชักชวนหรือยุยงพนักงานซบให้ผลงานหรือละทิ้งหน้าที่ หรือมีเจตนาทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ขอให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านทั้งสองได้ห้ามไม่ให้พนักงานของผู้ร้องซึ่งเป็นลูกน้องของผู้คัดค้านทั้งสองในแผนกซบทำงานตามหน้าที่ อันเป็นการชักชวนยุยงพนักงานของผู้ร้องให้ผลงานหรือละทิ้งหน้าที่ซึ่งเป็นเวลาปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นการจงใจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานข้อห้ามทางวินัยขั้นร้ายแรง แม้ผู้ร้องจะไม่ได้ได้รับความเสียหายอันไม่เป็นการผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ข้อ 18 ก็ตาม แต่การที่ผู้คัดค้านทั้งสองจงใจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายด้วยการชักชวนยุยงพนักงานของผู้ร้องละทิ้งงานในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีความผิดร้ายแรง มีเหตุอันสมควรให้ผู้ร้องลงโทษผู้คัดค้านทั้งสองได้สำหรับค่าชดเชยนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ร้องต้องมีคำสั่งภายหลังที่ศาลสั่งอนุญาตให้ลงโทษแล้ว ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาข้อนี้ อนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษผู้คัดค้านทั้งสองด้วยการเลิกจ้างคำขออนุญาตจากนี้ให้ยก ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์ข้อสุดท้ายว่า การกระทำของผู้คัดค้านทั้งสองที่พุดจาชักชวนยุยงไม่ให้พนักงานของผู้ร้องทำงาน นั้น ผู้ร้องไม่ได้รับความเสียหายเพียงแต่อาจเกิดความเสียหายเท่านั้นไม่เป็นการผิด วินัยร้ายแรงแต่อย่างใด พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ ทำงานของผู้ร้องเอกสารหมาย ร.5 ข้อ 2 ได้กำหนดไว้ว่า หากพนักงานผู้ใดจงใจ ทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ถือว่าผิดวินัยขั้นร้ายแรง ที่ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์ว่า ผู้ร้องไม่ได้รับความเสียหาย เพียงแต่อาจเกิดความเสียหาย ผู้คัดค้านทั้งสองจึงไม่ผิด วินัยตามข้อ 2 เห็นว่า เพียงแต่ผู้คัดค้านทั้งสองจงใจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย โดยการชักชวนหรือยุยงให้พนักงานของผู้ร้องผลงานหรือละทิ้งการงานในการ ปฏิบัติหน้าที่ ก็เป็นการกระทำผิดวินัยขั้นร้ายแรง มีเหตุอันสมควรที่ศาลสั่งอนุญาต ให้ผู้ร้องลงโทษผู้คัดค้านทั้งสองได้ ศาลแรงงานกลางพิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ